

**PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO
GENERAL DE PROCESOS**

1 PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA: • Se presenta demanda ejecutiva con título ejecutivo • Debe cumplir con los requisitos del COGEP • Se pueden solicitar medidas cautelares

- | |
|---|
| <p>1 PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se presenta demanda ejecutiva con título ejecutivo • Debe cumplir con los requisitos del COGEP • Se pueden solicitar medidas cautelares |
|---|

TIEMPO:
Calificación
hasta 5 días
aprox.

TIEMPO:
Calificación
hasta 5 días
aprox.

2 CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA

El juez califica la demanda

- Si cumple requisitos: se admite
- Si no cumple requisitos: juez ordena completar

2 CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA

El juez califica la demanda

- Si cumple requisitos: se admite
- Si no cumple requisitos: juez ordena completar

- ## 2 CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA
- El juez califica la demanda
- Si cumple requisitos: se admite
 - Si no cumple requisitos: juez ordena completar

3 CITACIÓN AL DEMANDADO • Personal • Por boletas • Por prensa / radio si se desconoce domicilio

- | |
|---|
| <p>3 CITACIÓN AL DEMANDADO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal • Por boletas • Por prensa / radio si se desconoce domicilio |
|---|

4 TÉRMINO PARA PAGAR U OponER EXCEPCIONES

El demandado tiene 15 días para:

- Pagar la obligación
- Proponer excepciones
- No comparecer

4 TÉRMINO PARA PAGAR U OponER EXCEPCIONES

El demandado tiene 15 días para:

- Pagar la obligación
- Proponer excepciones
- No comparecer

- #### 4 TÉRMINO PARA PAGAR U OponER EXCEPCIONES
- El demandado tiene 15 días para:
- Pagar la obligación
 - Proponer excepciones
 - No comparecer

5 ESCENARIOS POSIBLES

- **Si paga:** se extingue la obligación y se dispone el archivo del proceso
- **Si no opone excepciones:** El juez dicta sentencia y continua la ejecución.
- **Si propone excepciones:** El juez convoca a audiencia única

- ## 5 ESCENARIOS POSIBLES
- **Si paga:** se extingue la obligación y se dispone el archivo del proceso
 - **Si no opone excepciones:** El juez dicta sentencia y continua la ejecución.
 - **Si propone excepciones:** El juez convoca a audiencia única

TIEMPO
Convocatoria a
audiencia aprox. Dentro
de 20 días

TIEMPO
Convocatoria a
audiencia aprox. Dentro
de 20 días

6 AUDIENCIA ÚNICA

FASE 1:

- Saneamiento procesal
- Resolución de excepciones previas
- Conciliación

FASE 2:

- Práctica de prueba
- Alegatos
- Resolución oral

6 AUDIENCIA ÚNICA

FASE 1:

- Saneamiento procesal
- Resolución de excepciones previas
- Conciliación

FASE 2:

- Práctica de prueba
- Alegatos
- Resolución oral

- ## 6 AUDIENCIA ÚNICA
- FASE 1:**
- Saneamiento procesal
 - Resolución de excepciones previas
 - Conciliación
- FASE 2:**
- Práctica de prueba
 - Alegatos
 - Resolución oral

6 AUDIENCIA ÚNICA

FASE 1:

- Saneamiento procesal
- Resolución de excepciones previas
- Conciliación

FASE 2:

- Práctica de prueba
- Alegatos
- Resolución oral

- ## 6 AUDIENCIA ÚNICA
- FASE 1:**
- Saneamiento procesal
 - Resolución de excepciones previas
 - Conciliación
- FASE 2:**
- Práctica de prueba
 - Alegatos
 - Resolución oral

7 SENTENCIA

Contenido:

- Orden de pago
- Capital
- Intereses
- Costas procesales

Notificación:

- Oral en audiencia
- Escrita posteriormente

7 SENTENCIA

Contenido:

- Orden de pago
- Capital
- Intereses
- Costas procesales

Notificación:

- Oral en audiencia
- Escrita posteriormente

- ## 7 SENTENCIA
- Contenido:
- Orden de pago
 - Capital
 - Intereses
 - Costas procesales
- Notificación:
- Oral en audiencia
 - Escrita posteriormente

7 SENTENCIA

Contenido:

- Orden de pago
- Capital
- Intereses
- Costas procesales

Notificación:

- Oral en audiencia
- Escrita posteriormente

- ## 7 SENTENCIA
- Contenido:
- Orden de pago
 - Capital
 - Intereses
 - Costas procesales
- Notificación:
- Oral en audiencia
 - Escrita posteriormente

RECURSOS QUE PUEDEN PLANTEARSE

RECURSOS HORIZONTALES (3 DÍAS)

Aclaración: cuando exista obscuridad en la resolución.

Ampliación: cuando el juez omitió resolver algún punto.

RECURSOS HORIZONTALES (3 DÍAS)

Aclaración: cuando exista obscuridad en la resolución.

Ampliación: cuando el juez omitió resolver algún punto.

RECURSOS HORIZONTALES (3 DÍAS)

Aclaración: cuando exista obscuridad en la resolución.

Ampliación: cuando el juez omitió resolver algún punto.

RECURSOS VERTICALES

- **APELACIÓN**
Contra: sentencia, autos interlocutorios y providencias previstas en la ley.
Efecto: suspensivo o no suspensivo según el caso
Conoce: Corte Provincial
- **CASACIÓN**
Procede contra sentencias de segunda instancia
Conoce: Corte Nacional de Justicia
- **ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN**
Ante vulneración de derechos constitucionales
Conoce: Corte Constitucional

- RECURSOS VERTICALES**
- **APELACIÓN**
Contra: sentencia, autos interlocutorios y providencias previstas en la ley.
Efecto: suspensivo o no suspensivo según el caso
Conoce: Corte Provincial
 - **CASACIÓN**
Procede contra sentencias de segunda instancia
Conoce: Corte Nacional de Justicia
 - **ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN**
Ante vulneración de derechos constitucionales
Conoce: Corte Constitucional

RECURSOS VERTICALES

- **APELACIÓN**
Contra: sentencia, autos interlocutorios y providencias previstas en la ley.
Efecto: suspensivo o no suspensivo según el caso
Conoce: Corte Provincial
- **CASACIÓN**
Procede contra sentencias de segunda instancia
Conoce: Corte Nacional de Justicia
- **ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN**
Ante vulneración de derechos constitucionales
Conoce: Corte Constitucional

RECURSOS VERTICALES

- **APELACIÓN**
Contra: sentencia, autos interlocutorios y providencias previstas en la ley.
Efecto: suspensivo o no suspensivo según el caso
Conoce: Corte Provincial
- **CASACIÓN**
Procede contra sentencias de segunda instancia
Conoce: Corte Nacional de Justicia
- **ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN**
Ante vulneración de derechos constitucionales
Conoce: Corte Constitucional

RECURSOS VERTICALES

- **APELACIÓN**
Contra: sentencia, autos interlocutorios y providencias previstas en la ley.
Efecto: suspensivo o no suspensivo según el caso
Conoce: Corte Provincial
- **CASACIÓN**
Procede contra sentencias de segunda instancia
Conoce: Corte Nacional de Justicia
- **ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN**
Ante vulneración de derechos constitucionales
Conoce: Corte Constitucional

- RECURSOS VERTICALES**
- **APELACIÓN**
Contra: sentencia, autos interlocutorios y providencias previstas en la ley.
Efecto: suspensivo o no suspensivo según el caso
Conoce: Corte Provincial
 - **CASACIÓN**
Procede contra sentencias de segunda instancia
Conoce: Corte Nacional de Justicia
 - **ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN**
Ante vulneración de derechos constitucionales
Conoce: Corte Constitucional

RECURSOS VERTICALES

- **APELACIÓN**
Contra: sentencia, autos interlocutorios y providencias previstas en la ley.
Efecto: suspensivo o no suspensivo según el caso
Conoce: Corte Provincial
- **CASACIÓN**
Procede contra sentencias de segunda instancia
Conoce: Corte Nacional de Justicia
- **ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN**
Ante vulneración de derechos constitucionales
Conoce: Corte Constitucional

RECURSOS VERTICALES

- **APELACIÓN**
Contra: sentencia, autos interlocutorios y providencias previstas en la ley.
Efecto: suspensivo o no suspensivo según el caso
Conoce: Corte Provincial
- **CASACIÓN**
Procede contra sentencias de segunda instancia
Conoce: Corte Nacional de Justicia
- **ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN**
Ante vulneración de derechos constitucionales
Conoce: Corte Constitucional

- RECURSOS VERTICALES**
- **APELACIÓN**
Contra: sentencia, autos interlocutorios y providencias previstas en la ley.
Efecto: suspensivo o no suspensivo según el caso
Conoce: Corte Provincial
 - **CASACIÓN**
Procede contra sentencias de segunda instancia
Conoce: Corte Nacional de Justicia
 - **ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN**
Ante vulneración de derechos constitucionales
Conoce: Corte Constitucional

RECURSOS VERTICALES

- **APELACIÓN**
Contra: sentencia, autos interlocutorios y providencias previstas en la ley.
Efecto: suspensivo o no suspensivo según el caso
Conoce: Corte Provincial
- **CASACIÓN**
Procede contra sentencias de segunda instancia
Conoce: Corte Nacional de Justicia
- **ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN**
Ante vulneración de derechos constitucionales
Conoce: Corte Constitucional

RECURSOS VERTICALES

- **APELACIÓN**
Contra: sentencia, autos interlocutorios y providencias previstas en la ley.
Efecto: suspensivo o no suspensivo según el caso
Conoce: Corte Provincial
- **CASACIÓN**
Procede contra sentencias de segunda instancia
Conoce: Corte Nacional de Justicia
- **ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN**
Ante vulneración de derechos constitucionales
Conoce: Corte Constitucional

TIEMPOS REFERENCIALES DEL PROCESO EJECUTIVO

- 1. Calificación de demanda: 5 días aprox.**
- 2. Citación: variable**
- 3. Contestación/ excepciones: 15 días.**
- 4. Convocatoria audiencia: 20 días aprox.**
- 5. Audiencia única: 1 día.**
- 6. Apelación: 10 días**
- 7. Ejecución y remate: variable**

- ## **TIEMPOS REFERENCIALES DEL PROCESO EJECUTIVO**
- 1. Calificación de demanda: 5 días aprox.**
 - 2. Citación: variable**
 - 3. Contestación/ excepciones: 15 días.**
 - 4. Convocatoria audiencia: 20 días aprox.**
 - 5. Audiencia única: 1 día.**
 - 6. Apelación: 10 días**
 - 7. Ejecución y remate: variable**

8 EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

Medidas que puede ordenar el juez:

- Embargo
- Retención bancaria
- Prohibición de enajenar
- Secuestro de bienes
- Avalúo
- Remate
- Adjudicación

9 AUDIENCIA DE EJECUCIÓN

Objeto:

- Resolver observaciones
- Aprobar liquidaciones
- Resolver tercerías
- Continuar remate

10 REMATE DE BIENES

Fases:

- Avalúo
- Publicación
- Posturas
- Adjudicación

RESULTADO

Pago al acreedor
Archivo de la causa

FIN DEL PROCESO

BASE LEGAL PRINCIPAL

Libro IV del Procedimiento
Ejecutivo del COGEP y
normas relativas a:

- Demanda
- Citación
- Audiencias
- Ejecución
- Recursos
- Remate y embargo.

1. PRESENTACION DE LA DEMANDA

Art.- 142 COGEP

Contenido de la demanda. La demanda se presentará por escrito y contendrá:

1. La designación de la o del juzgador ante quien se la propone.
2. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de la o del actor, casillero judicial o electrónico de su defensora o defensor público o privado. Cuando se actúa en calidad de procuradora o procurador o representante legal se hará constar también los datos de la o del representado.
3. El número del Registro Único de Contribuyentes en los casos que así se requiera.
4. Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la o al demandado, además de dirección electrónica, si se conoce.
5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados.
6. Los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, expuestos con claridad y precisión.
7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañarán la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica.
8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es del caso.
9. La pretensión clara y precisa que se exige.
10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento.
11. La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa.
12. Las firmas de la o del actor o de su procuradora o procurador y de la o del defensor salvo los casos exceptuados por la ley. En caso de que la o el actor no sepa o no pueda firmar, se insertará su huella digital, para lo cual comparecerá ante la o el funcionario judicial correspondiente, quien sentará la respectiva razón.
13. Los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada caso.

2. CALIFICACION A LA DEMANDA

Art. 146.- Calificación de la demanda. Presentada la demanda, la o el juzgador, en el término máximo de cinco días, examinará si cumple los requisitos legales generales y especiales que sean aplicables al caso. Si los cumple, calificará, tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas.

Si la demanda no cumple con los requisitos previstos en este Código, la o el juzgador dispondrá que la o el actor la complete o aclare en el término de tres días, si no lo hace,

ordenará el archivo y la devolución de los documentos adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias.

En materia de niñez y adolescencia, la o el juzgador fijará provisionalmente la pensión de alimentos y el régimen de visitas.

En caso de expropiación urgente la o el juzgador al momento de calificar la demanda ordenará la ocupación inmediata del inmueble, siempre que a la demanda se acompañe el precio fijado en el avalúo comercial municipal.

El juez dispondrá la inscripción en el registro correspondiente, de las demandas que versen sobre dominio o posesión de inmuebles o de muebles sujetos a registro, así como también de las demandas que versen sobre demarcación y linderos, servidumbres, expropiación, división de bienes comunes y acciones reales inmobiliarias.

Antes de que se cite con la demanda se realizará la inscripción, que se comprobará con el certificado respectivo. La omisión de este requisito será subsanable en cualquier estado del juicio, pero constituye falta susceptible de ser sancionada; al efecto, la jueza o el juez deberán comunicar del particular al respectivo director provincial del Consejo de la Judicatura para que proceda a sustanciar el correspondiente sumario administrativo.

La inscripción de la demanda no impide que los bienes se enajenen válidamente en remate forzoso y aún de modo privado, pero el fallo que en el litigio recayere tendrá fuerza de cosa juzgada contra el adquirente, aunque este no haya comparecido en el juicio. Hecha la inscripción del traspaso de dominio, el registrador la pondrá en conocimiento del juez de la causa, dentro de tres días, mediante oficio que se incorporará al proceso.

Si la sentencia fuere favorable al actor, el juez ordenará que se cancelen los registros de transferencia, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la inscripción de la demanda.

3 CITACION AL DEMANDADO

Art. 53.- Citación. La citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizará en forma personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación ordenado por la o el juzgador.

Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se refiere a ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el proceso, se considerará citada o notificada en la fecha de presentación del escrito o en la del acto al que haya concurrido.

Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico de la o del demandado, la o el juzgador ordenará también que se le haga conocer a la o al demandado, por correo electrónico, el extracto de la demanda y del auto inicial, de lo cual, se dejará constancia en el sistema. Esto no sustituye a la citación oficial.

Toda citación deberá ser publicada en la página web del Consejo de la Judicatura, a través de los medios electrónicos y tecnológicos de los que disponga la Función Judicial.

Nota: Inciso cuarto agregado por Disposición Reformatoria Primera, numeral 2 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 31 de 7 de Julio del 2017.

Art. 54.- Citación personal. Se cumplirá con la entrega personal a la o el demandado o en el caso de personas jurídicas u otras que no pueden representarse por sí mismas a su representante legal en cualquier lugar, día y hora, el contenido de la demanda, de la petición de una diligencia preparatoria, de todas las providencias recaídas en ella y de cualquier otra información que a juicio de la o del juzgador sea necesaria para que las partes estén en condiciones de ejercer sus derechos. De la diligencia la o el citador elaborará el acta respectiva.

Art. 55.- Citación por boletas. Si no se encuentra personalmente a la o el demandado, se le citará por medio de tres boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona de la familia. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de habitación.

La citación por boletas a la o el representante legal de una persona jurídica se hará en el respectivo establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en días y horas hábiles, entregándolas a uno de sus dependientes o empleados, previa constatación de que se encuentra activo.

Art. 56.- Citación a través de uno de los medios de comunicación. A la persona o personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible determinar, se la citará mediante:

1. Publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación nacional. La publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud pertinente y de la providencia respectiva. Las publicaciones íntegras se agregarán al proceso.

2. Mensajes que se transmitirán en tres fechas distintas, por lo menos tres veces al día, en una radiodifusora de la localidad, en un horario de seis a veintidós horas y que contendrán un extracto de la demanda o solicitud pertinente. La o el propietario o la o el representante legal de la radiodifusora emitirá el certificado que acredite las fechas y horas en que se realizaron las transmisiones de mensajes y una copia del audio. La citación por la radio se realizará cuando, a criterio de la o del juzgador, este sea el principal medio de comunicación del lugar.

La declaración de que es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia de la o del demandado y que se han efectuado todas las diligencias necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide citar de esta forma, como acudir a los registros de público acceso, la hará la o el solicitante bajo juramento que se presentará ante la o el juzgador del proceso o mediante deprecatorio a la o al juzgador del domicilio o residencia de la o del actor.

Para el caso anterior se adjuntará además la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores que indique si la persona salió del país o consta en el registro consular. Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en el consulado en el que se encuentra registrado.

La o el juzgador no admitirá la solicitud sin el cumplimiento de esta condición. De admitirla, deberá motivar su decisión.

Transcurridos veinte días desde la última publicación o transmisión del mensaje radial comenzará el término para contestar la demanda.

Si se acredita que la parte actora, su apoderado o ambos, faltaron a la verdad con respecto a la dirección domiciliaria o residencia de la o del demandado o respecto al hecho de no

haber sido posible determinar su individualidad, se remitirá copia de lo actuado al fiscal respectivo, para la investigación.

Nota: Ver Instructivo para la certificación y citación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Acuerdo Ministerial No. 85. Para leer Texto, ver Registro Oficial 636 de 26 de Noviembre de 2015, página 2.

4. TÉRMINO PARA PAGAR U OPONER EXCEPCIONES

Art. 353.- Excepciones. En el procedimiento ejecutivo la oposición solamente podrá fundarse en estas excepciones:

1. Título no ejecutivo.
2. Nulidad formal o falsedad del título.
3. Extinción total o parcial de la obligación exigida.
4. Existencia de auto de llamamiento a juicio por delito de usura o enriquecimiento privado no justificado, en el que la parte demandada del procedimiento ejecutivo figure como acusadora particular o denunciante del proceso penal y el actor del procedimiento ejecutivo sea el procesado. En caso de que el auto de llamamiento a juicio sea posterior a la contestación a la demanda, la o el demandado podrá adjuntarlo al proceso y solicitar su suspensión.
5. Excepciones previas previstas en este Código.

5. ESCENARIOS POSIBLES

Art. 352.- Falta de contestación a la demanda. Si la o el deudor dentro del respectivo término no cumple la obligación, **ni propone excepciones o si las excepciones propuestas son distintas** a las permitidas en este Código para este tipo de procesos, la o el juzgador en forma inmediata pronunciará sentencia mandando que la o el deudor cumpla con la obligación. Esta resolución no será susceptible de recurso alguno.

6. AUDIECNIA UNICA

Art. 354.- Audiencia. (Reformado por el Art. 56 de la Ley s/n, R.O. 517-S, 26-VI-2019).- Si se formula oposición debidamente fundamentada, dentro **del término de tres días** se notificará a la contraparte con copia de la misma y se señalará día y hora para la audiencia única, la que deberá realizarse en el término máximo de veinte días contados a partir de la fecha en que concluyó el término para presentar la oposición o para contestar la reconvenición, de ser el caso. La audiencia única se realizará en dos fases, **la primera de saneamiento**, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos. **La segunda fase** se desarrollará en el siguiente orden: debate probatorio, alegato inicial, práctica de pruebas, alegato final. Culminada la audiencia la o al juzgador deberá pronunciar su resolución y posteriormente notificar la sentencia conforme con este Código. De la sentencia cabrá apelación únicamente con efecto no suspensivo conforme con las reglas generales previstas en este Código. Para la suspensión de la ejecución de la sentencia el deudor deberá consignar o caucionar el valor de la obligación. Para la caución se estará a lo dispuesto en este Código. No será admisible el recurso de casación para este tipo de procesos.

7. SENTENCIA

Art.-354 AUDIENCIA Culminada la audiencia la o al juzgador **deberá pronunciar su resolución y posteriormente notificar la sentencia conforme con este Código.**

De la sentencia cabrá apelación únicamente con efecto no suspensivo conforme con las reglas generales previstas en este Código. Para la suspensión de la ejecución de la sentencia el deudor deberá consignar o caucionar el valor de la obligación. Para la caución se estará a lo dispuesto en este Código. No será admisible el recurso de casación para este tipo de procesos.

8 EJECUCION DE LA SENTENCIA

Art. 376.- Embargo. La prohibición de enajenar, la retención o el secuestro anteriores no impiden el embargo y dispuesto este, la o el juzgador que lo ordena oficiará al que haya dictado la medida preventiva, para que notifique a la o al acreedor que la solicitó, a fin de que pueda hacer valer sus derechos como tercerista, si lo quiere. Las providencias preventivas subsistirán, no obstante el embargo, dejando a salvo el procedimiento de ejecución para el remate. La o el depositario de las cosas secuestradas las entregará a la o al depositario designado por la o el juzgador que ordenó el embargo, o las conservará en su poder, a órdenes de esta o este juzgador si también es designado depositaría o depositario de las cosas embargadas. Si el embargo es cancelado sin llegar al remate, en la providencia de cancelación se oficiará a la o al juzgador que ordenó la providencia preventiva, la cual seguirá vigente hasta que sea cancelada por la o el juzgador que la dictó. Hecho el remate, la o el juzgador declarará canceladas las providencias preventivas y oficiará a la o al juzgador que las ordenó para que se tome nota de tal cancelación en el proceso respectivo.

9 AUDIENCIA DE EJECUCION

Art. 392.- Audiencia de ejecución. La audiencia seguirá, en lo que sea pertinente, los lineamientos generales para el desarrollo de audiencias previstas en este Código, debiendo además cumplirse con lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre la oposición de la o del ejecutado por extinción de la obligación o pagos parciales posteriores al título de ejecución, debidamente justificados.
2. De ser procedente aprobar fórmulas de pago, incluso cuando impliquen la suspensión del procedimiento de ejecución.
3. Conocer sobre las observaciones de las partes al informe pericial de avalúo de los bienes y de ser el caso designar otra u otro perito.
4. Señalar de entre los bienes embargados, los que deben ser objeto de remate, con base a su avalúo y al monto de la obligación.
5. Resolver sobre la admisibilidad de las tercerías y sobre reclamaciones de terceros perjudicados. A la audiencia podrán concurrir otras personas por invitación del ejecutante o el ejecutado, los asistentes podrán proponer cualquier forma de realización de los bienes de la o del deudor y presentar a terceros que, previa caución de seriedad de oferta, se ofrezcan a adquirir dichos bienes por un precio previsiblemente superior al que pueda lograrse mediante venta en pública subasta, en este caso, la o el acreedor que ha vencido en el proceso podrá solicitar a la o al juzgador una prórroga para hacer acudir a la o al tercero adquirente, para lo cual se deberá contar con el acuerdo de la o del deudor y de la o del acreedor.

En todo caso la o el acreedor que ha vencido no podrá oponerse si el precio ofrecido es mayor al monto de la obligación.

La audiencia terminará con el auto que resuelve los asuntos planteados y que ordene lo que corresponda para la continuación del procedimiento.

Si continúa la ejecución, la o el juzgador señalará la fecha y la hora en que se realizará el remate electrónico, ordenando la publicación en la página web del Consejo de la Judicatura de un extracto que contendrá el detalle e imágenes de los bienes a ser rematados y su valor

10 REMATE DE BIENES

Art. 398.- Remate de los bienes de la o del ejecutado.- Los bienes de la o del ejecutado, que no se encuentren descritos en los artículos anteriores, sean muebles o inmuebles, derechos o acciones, se rematarán a través de la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura. Por acuerdo de las partes y a su costa, los bienes embargados también se podrán rematar en entidades públicas o privadas autorizadas por el Consejo de la Judicatura. La o el ejecutante y la o el ejecutado podrán convenir que la venta, tanto de muebles como de inmuebles, se haga al martillo, con la intervención de martillador público, acuerdo que deberá ser respetado por la o el juzgador.

Art. 399.- Posturas del remate. El aviso del remate deberá ser publicado en la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura, con el término de al menos veinte días de anticipación a la fecha del remate. La plataforma recibirá las ofertas desde las cero horas hasta las veinticuatro horas del día señalado para el remate. Adicionalmente y con fines de publicidad, a criterio de la o del juzgador debidamente motivado, el aviso del remate podrá ser publicado en otros medios electrónicos, impresos o escritos. La o el ejecutado podrá pagar la obligación con depósito bancario o transferencia bancaria electrónica dentro del mismo término. En el remate en línea, las o los postores deberán entregar, mediante depósito bancario o transferencia bancaria electrónica el 10% de la postura realizada. Si la postura contempla el pago a plazo, se deberá entregar el 15% de la postura realizada. La o el ejecutante podrá participar en el remate con cargo a su crédito estando exento del depósito del 10%), salvo que en la audiencia única se hayan admitido tercerías coadyuvantes, en cuyo caso participará en las mismas condiciones que las o los otros postores.

Art. 400.- Requisitos de la postura. (Reformado por el Art. 65 de la Ley s/n, R.O. 517-S, 26-VI-2019). Las posturas presentadas para primer y segundo señalamiento, no podrán ser inferiores al 100% del avalúo pericial efectuado. A partir del tercer señalamiento se admitirán posturas que en ningún caso podrán ser inferiores al 75% del avalúo pericial efectuado.

Art. 401.- Formas de pago. Las formas de pago de las posturas son las siguientes:

1. Al contado.
2. A plazo. En el remate de bienes inmuebles no se admitirán posturas en que se fije plazos que excedan de cinco años contados desde el día del remate, ni las que no ofrezcan el pago de, por lo menos, el interés legal, pagadero por anualidades adelantadas.

La cosa rematada, si es bien inmueble, quedará en todo caso, hipotecada por lo que se ofrezca a plazo, debiendo inscribirse este gravamen en el correspondiente registro, al mismo tiempo que el traspaso de la propiedad. Del mismo modo, la prenda se conservará en poder de la o del acreedor prendario, mientras se cancele el precio del remate.

En el remate de bienes muebles, todo pago se hará al contado, sin que puedan admitirse ofertas a plazo, a menos que la o el ejecutante y la o el ejecutado convengan lo contrario.

De existir posturas iguales se preferirá la que se haya ingresado en primer lugar, salvo que se trate de postura de la o del ejecutante.

Art. 402.- Calificación de las posturas. Una vez acreditados los valores de las posturas la o el juzgador señalará día y hora para la audiencia pública, en la que podrán intervenir los postores. La o el juzgador procederá a calificar las posturas teniendo en cuenta la cantidad ofrecida, el plazo y demás condiciones. Preferirá las que cubran al contado el crédito, intereses y costas de la o del ejecutante.

El auto de admisión y calificación de las posturas se reducirá a escrito, se notificará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al de la realización de la audiencia y debe comprender el examen de todas las que se hayan presentado, enumerando su orden de preferencia y describiendo con claridad, exactitud y precisión todas sus condiciones.

El auto de calificación de posturas podrá ser apelado por la o el ejecutante y las o los terceristas coadyuvantes. La o el ejecutado podrá apelar cuando la postura sea inferior a la base del remate determinada en los requisitos de la postura, previstos en este Código. Concedida la apelación, la Corte Provincial fallará en el término de quince días sin ninguna tramitación por el mérito del proceso y de su fallo no se admitirá recurso alguno.

Art. 403.- Posturas que se conceptúen iguales.- (Reformado por el Art. 66 de la Ley s/n, R.O. 517-S, 26-VI-2019). Si hay dos o más posturas que se conceptúan iguales, la o el juzgador, de considerar que son las mejores, dispondrá en la misma audiencia de calificación, la adjudicación de la cosa al mejor postor.

En este remate no se admitirán otras u otros postores que los señalados en este artículo, y todo lo que ocurra se hará constar sucintamente en acta firmada por la o el juzgador, las o los postores que quieran hacerlo, las partes si concurren y la o el secretario.

Art. 404.- Postura de la o del acreedor y de las o los trabajadores. La o el acreedor puede hacer postura con la misma libertad que cualquier otra persona y si no hay tercerías coadyuvantes, podrá imputarla al valor de su crédito sin acompañar la consignación del 10%.

Las o los trabajadores pueden hacer postura con la misma libertad que cualquier otra persona, e imputarla al valor de su crédito sin consignar el 10% aunque haya tercería coadyuvante.

Si el avalúo de los bienes embargados es superior al valor del crédito materia de la ejecución, consignará el 10% de lo que la oferta exceda al crédito.

Art. 405.- Retasa y embargo de otros bienes.- (Sustituido por el Art. 82 de la Ley s/n, R.O. 245-3S, 7-II-2023).- En el caso en que no haya postores, la o el acreedor podrá solicitar las retasas que sean necesarias de los bienes embargados y se reanudará el proceso de remate con el nuevo avalúo o pedir que se embarguen y rematen otros bienes liberando los bienes anteriormente embargados.

Si el valor ofrecido al contado no alcanza a cubrir el crédito de la o del ejecutante o el de la o del tercerista, podrán pedir, a su arbitrio, que se rematen como créditos los dividendos a plazo.

Art. 406.- Nulidad del remate. El remate será nulo en los siguientes casos:

1. Si se verifica en día distinto del que sea señalado por la o el juzgador.

2. Si no se ha publicitado el remate en la forma ordenada por la o el juzgador.

La nulidad podrá ser declarada de oficio o a petición de parte en la audiencia de calificación de posturas. De lo que se resuelva no habrá recurso alguno.

Si se declara la nulidad del remate se señalará nuevo día para el remate conforme con este Código.

Art. 407.- Auto de adjudicación. Dentro del término de diez días de ejecutoriado el auto de calificación de posturas, a la o al postor preferente consignará el valor ofrecido de contado, hecho lo cual, la o el juzgador emitirá el auto de adjudicación que contendrá:

1. Los nombres y apellidos completos, cédula de identidad o pasaporte, estado civil, de la o del deudor y de la o del postor al que se adjudicó el bien.

2. La individualización del bien rematado con sus antecedentes de dominio y registrales, si es del caso.

3. El precio por el que se haya rematado.

4. La cancelación de todos los gravámenes inscritos con anterioridad a su adjudicación.

5. Los demás datos que la o el juzgador considere necesarios.

Los gastos e impuestos que genere la transferencia de dominio se pagarán con el producto del remate.

La o el juzgador dispondrá que una vez ejecutoriado el auto de adjudicación se proceda a la devolución de los valores correspondientes a las posturas no aceptadas.

Si la cosa rematada es inmueble quedará hipotecada, por lo que se ofrezca a plazo, debiendo inscribirse este gravamen en el correspondiente registro, al mismo tiempo que el traspaso de propiedad. Del mismo modo, la prenda se conservará en poder del acreedor prendario mientras se cancela el precio del remate.

Art. 408.- No consignación del valor ofrecido. Si la o el postor no consigna la cantidad que ofreció de contado, se mandará a notificar a la o al postor que siga en el orden de preferencia, para que consigne, en el término de diez días, la cantidad ofrecida y así sucesivamente.

En este caso, el anterior postor pagará las costas y la quiebra del remate ocasionadas por la falta de pago, con la cantidad que haya consignado al tiempo de hacer la postura y si falta con otros bienes.

Art. 409.- Quiebra del remate. Se llama quiebra del remate, la diferencia entre el precio aceptado por la o el postor cuya oferta se declaró preferente y el ofrecido por la o el postor a quien se adjudique lo rematado.

Art. 410.- Protocolización e inscripción del auto de adjudicación. El auto de adjudicación se protocolizará para que sirva de título y se inscribirá en el registro que corresponda..

Art. 411.- Tradición material. La tradición material se efectuará con la intervención de la Policía Nacional, la entrega se hará con intervención de la o del depositario y conforme con el inventario formulado al tiempo del embargo. Las divergencias que ocurran se resolverán por la o el mismo juzgador de la causa.

Art. 412.- Pago a la o al acreedor. De la cantidad que se consigne por el precio de la cosa rematada, se pagará a la o al acreedor inmediatamente los valores que se le adeuden en concepto del principal de su crédito, intereses, indemnizaciones y costas. El sobrante se entregará a la o al deudor, salvo que la o el juzgador haya ordenado su retención, a solicitud de otro juez.

Art. 413.- Régimen de recursos. Serán apelables exclusivamente el auto de calificación de postura y el auto de adjudicación. Nota: Mediante la Res. 07-2024 (R.O. 554-2S, 9-V-2024) emitida por la Corte Nacional de Justicia, se dispone que el presente artículo se debe interpretar de la siguiente manera: En la fase de la ejecución de las decisiones judiciales o acuerdos extrajudiciales que hayan fijado medidas para el cumplimiento de obligaciones de alimentos a favor de niñas, niños, adolescentes, o personas con discapacidad, no caben los recursos de apelación y de hecho respecto de los autos interlocutorios que fijan el monto de las pensiones adeudadas u otros aspectos que tengan que ver con su objeto ni de aquellos dictados para la ejecución de los apremios personales o reales.

RECURSOS PROCEDENTES

1. ACLARACIÓN

Art. 254.- Revocatoria y reforma. - Por la revocatoria la parte pretende que el mismo órgano jurisdiccional que pronunció un auto de sustanciación lo deje sin efecto y dicte otro en sustitución. También será admisible la reforma, en cuyo caso se enmendará la providencia en la parte que corresponda.

2. AMPLIACIÓN

Art. 254.- Revocatoria y reforma. - Por la revocatoria la parte pretende que el mismo órgano jurisdiccional que pronunció un auto de sustanciación lo deje sin efecto y dicte otro en sustitución. También será admisible la reforma, en cuyo caso se enmendará la providencia en la parte que corresponda.

3. APELACIÓN

Art. 111.- Nulidad y apelación. El tribunal que deba pronunciarse sobre el recurso de apelación examinará si en el escrito de interposición se ha reclamado la nulidad procesal. Solamente en caso de que el tribunal encuentre que el proceso es válido, se pronunciará sobre los argumentos expresados por la o el apelante. Si encuentra que hay nulidad procesal y que la misma ha sido determinante porque la violación ha influido o ha podido influir en la decisión del proceso, la declarará a partir del acto viciado y remitirá el proceso a la o al juzgador de primer nivel. Los procesos conocidos por la o el juzgador superior, sin que se haya declarado la nulidad, no podrán ser anulados por las o los juzgadores inferiores, aun cuando hayan observado después, que ha faltado alguna solemnidad sustancial.

4. CASACIÓN

Art. 268.- Casos. El recurso de casación procederá en los siguientes casos: 1. Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, que hayan viciado al proceso de nulidad insubsanable o causado indefensión y hayan influido por la gravedad de la transgresión en la decisión de la causa, y siempre que la respectiva nulidad no haya sido subsanada en forma legal. 2. Cuando la sentencia o auto no contenga los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles, así como, cuando no cumplan el requisito de motivación.

3. Cuando se haya resuelto en la sentencia o auto lo que no sea materia del litigio o se haya concedido más allá de lo demandado, o se omita resolver algún punto de la controversia 4. Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho sustantivo en la sentencia o auto. 5. Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho sustantivo, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, que hayan sido determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o auto.

5. ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCION

Art. 94 de la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.